Studi Kasus Pinjol Berbunga Tinjauan Hukum Islam

1. Kasus

Seorang mahasiswa kekurangan uang untuk membayar UKT, lalu meminjam Rp1.000.000 lewat aplikasi pinjaman online (pinjol). Bunga dan denda hariannya sangat tinggi, sehingga jumlah yang harus dibayar jauh lebih besar dari pokok pinjaman. Ketika terlambat membayar, ia diteror penagih dan datanya disebarkan ke kontak di ponselnya.

Pertanyaan kunci: keputusan apa yang tepat, dan sumber hukum apa yang mendasarinya?

2. Penentuan Hukum: Haram

Pinjol berbunga tinggi dengan penagihan yang mengancam dihukumi **haram**, karena tiga hal:

1) **Riba (riba qardh).** Ada tambahan atas pokok pinjaman yang disyaratkan sejak awal akad. Pinjaman yang menarik manfaat tambahan bagi pemberi pinjaman termasuk riba.
2) **Gharar dan kezaliman.** Biaya tersembunyi dan denda yang berlipat merugikan peminjam yang sedang terdesak, sehingga akadnya tidak jelas dan tidak adil.
3) **Pelanggaran privasi dan intimidasi.** Menyebarkan data pribadi dan mengancam peminjam adalah bentuk kezaliman dan pelanggaran kehormatan.

3. Dasar Hukum

Sumber	Isi pokok
QS. Al-Baqarah: 275	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
QS. Al-Baqarah: 278-279	Perintah meninggalkan sisa riba dan peringatan keras bagi yang tetap melakukannya.
HR. Muslim dari Jabir bin Abdillah	Rasulullah melaknat pemakan riba, pemberi riba, pencatatnya, dan dua saksinya semuanya sama dalam dosa.
Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018	Pedoman layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi menurut prinsip syariah

Sumber	Isi pokok
	pinjol berbunga tidak memenuhi ketentuannya.
Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI 2021	Pinjaman online yang mengandung riba hukumnya haram, meskipun berizin.

4. Penilaian Pilihan

Aspek	Penilaian
Amanah	Akad pinjaman seharusnya menolong dan dipenuhi dengan jujur, bukan menjerat peminjam dengan biaya yang tidak jelas.
Dampak	Utang menumpuk, tekanan mental, data pribadi tersebar, dan risiko berhenti kuliah.
Hifzh al-mal (menjaga harta)	Harta terkuras oleh bunga dan denda yang jauh melebihi pokok.
Hifzh an-nafs (menjaga jiwa)	Teror penagihan menimbulkan stres berat dan membahayakan kesehatan jiwa.
Hifzh al-'irdh (menjaga kehormatan)	Aib peminjam disebar ke kontak pribadinya.
Hifzh ad-din (menjaga agama)	Terlibat riba berarti melanggar larangan yang tegas.

Kesimpulannya, pinjol berbunga merusak beberapa tujuan syariat sekaligus, sehingga tidak layak dipilih meski dalam keadaan mendesak.

5. Keputusan yang Tepat

Mahasiswa tersebut sebaiknya **tidak menggunakan pinjol berbunga**. Jika sudah terlanjur, ia wajib bertobat, melunasi pokok pinjaman sebisanya, dan melaporkan penagihan yang mengancam ke OJK atau pihak berwenang. Alternatif yang halal:

- Beasiswa atau keringanan UKT dari kampus
- Qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga) dari keluarga atau lembaga zakat

- Layanan pembiayaan syariah yang berizin OJK dengan akad yang jelas
- Mencari penghasilan tambahan yang halal, misalnya kerja paruh waktu